



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. אירית פרנקל ת.ז. 5141071
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב
2. יורשות המנוח יהלומי שלמה ז"ל
שרה יעקובוביץ ת.ז. 053221917
מרחוב כץ (מיכל לייב) 50/3 פתח תקווה
נחמה יהלומי ת.ז. 052763208
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק דנן עניינה בחוב נטען של הנתבעות בגין אי תשלום חלקן היחסי בגביה מיוחדת לשנת 2012 ומלוא חלקן בהוצאות איטום גג הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב הבנוי על חלקה 1154 בגוש 6212.

שאלה מרכזית הנדרשת להכרעתי הינה בנוגע להיקף החיוב של בעל דירה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – האם על פי תקציב ותשלום שוטף או על פי עלות ביצוע העבודות בפועל.

תמצית טיעוני הצדדים

1. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי בשל גירעון בקופת הנציגות הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת לסילוק יתרת החובה בקופה לשנת 2012. בנוסף הוחלט על ביצוע איטום של כל גג הבית. חיוב בעלי הדירות נעשה בהתאם לגודל הדירות בבית. הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בהוצאות האמורות - לנתבעת 1 חוב כולל בסך של 1,197 ₪ (סך של 623 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 574 ₪ בגין איטום הגג) ולנתבעות 2 חוב כולל בסך של 1,684 ₪ (סך של 874 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 810 ₪ בגין איטום הגג).

2. הנתבעת 1, חוכרת דירה בבית (תת חלקה 35), טוענת כי הגרעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות כושלת של חברת הניהול ולפיכך עליה לשאת בתשלום הגירעון ולא בעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי התובעת מחקה חובות קודמים של דיירים ובכך הגדילה, למעשה, את הגירעון, לא היה מקום לפתיחת תיק שיפוץ אצל עזרה וביצרון (בשל עלותו, בשל הליכי פינוי בינוי וממילא לא היה מקום להעמיס תשלום זה על שנת 2012), לא היה מקום להשיב לאחד הדיירים בבית עלויות איטום הגג על ידו ולא בסכום שהושב, חלקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת בהוצאות איטום הגג שולם (על פי גובה ההוצאה בפועל) ואין כל הצדקה לגבייה עודפת משמעותית. עוד נטען כי יש להשיב לנתבעת 1 סך של 700 ₪ בגין חוות דעת מקצועית שקיבלה בנוגע לליקויים בגג.

3. הנתבעות 2, ירושות המנוח יהלומי שלמה הרשום כחוכר של דירה בבית (תת חלקה 36), טוענות כי עלות האיטום היתה נמוכה מהגביה המבוקשת ואין כל זכות בדין לחייבן בתשלום עודף, גם כאשר הנימוק הוא בשל קיומם של סרבני תשלום. כל חישוב התובעת בגין התשלום הינו מעשה של רמייה והטעייה מכוונת. עבודות האיטום בוצעו באיחור רב. ישנם בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם בעלויות האיטום. בגירעון הנטען לשנת 2012 נכללו גם הוצאות מאוחרות יותר שהוצאו במהלך שנת 2013, יש לנטרל השבת הכספים לבעל דירה שביצע עבודת איטום עצמאית בדירתו, במסגרת הליך קודם הובהר בפסק דין כי הנתבעות סילקו את חובן עד וכולל חודש 10/12 וכל חוב קודם למועד זה יש לנטרל, לא היה מקום לפתוח תיק אצל עזרה וביצרון ואין לחייב את הנתבעות בתשלום זה (כחלק מהגירעון הנטען), החיוב היחסי אינו מבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הליכים קודמים

4. בין הצדדים לתיק זה (ונתבעים נוספים בכל הליך) התנהלו בפני מספר הליכים קודמים.
5. הליך בתיק 426/11 שעניינו חובות בגין גביה מיוחדת לשנים 2009 ו- 2010 הסתיים בפסק דין מיום 16.11.11 שנתן תוקף להסכמי פשרה בין הצדדים.
6. הליך בתיק 515/12 שעניינו חובות מיסי נציגות שוטפים הסתיים בפסק דין מיום 12.03.13 אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים לפיו סולקו חובות מיסי הנציגות של הנתבעות עד וכולל חודש 10/12.

דיון

7. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד משני רכיבי התביעה בתיק זה – גביה מיוחדת לשנת 2012 והוצאות איטום הגג. אעיר כי בהתאם לבקשת הנתבעת 1 ועל פי הוראות הדין, התעלמתי ממסמכים אשר צורפו לסיכומי הצדדים ולא הוגשו כדין.

גביה מיוחדת לשנת 2012

8. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. אירית פרנקל ת.ז. 5141071
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב
2. יורשות המנוח יהלומי שלמה ז"ל
שרה יעקובוביץ ת.ז. 053221917
מרחוב כץ (מיכל לייב) 50/3 פתח תקווה
נחמה יהלומי ת.ז. 052763208
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק דנן עניינה בחוב נטען של הנתבעות בגין אי תשלום חלקן היחסי בגביה מיוחדת לשנת 2012 ומלוא חלקן בהוצאות איטום גג הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב הבנוי על חלקה 1154 בגוש 6212.

שאלה מרכזית הנדרשת להכרעתי הינה בנוגע להיקף החיוב של בעל דירה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – האם על פי תקציב ותשלום שוטף או על פי עלות ביצוע העבודות בפועל.

תמצית טיעוני הצדדים

1. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי בשל גירעון בקופת הנציגות הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת לסילוק יתרת החובה בקופה לשנת 2012. בנוסף הוחלט על ביצוע איטום של כל גג הבית. חיוב בעלי הדירות נעשה בהתאם לגודל הדירות בבית. הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בהוצאות האמורות - לנתבעת 1 חוב כולל בסך של 1,197 ₪ (סך של 623 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 574 ₪ בגין איטום הגג) ולנתבעות 2 חוב כולל בסך של 1,684 ₪ (סך של 874 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 810 ₪ בגין איטום הגג).

2. הנתבעת 1, חוכרת דירה בבית (תת חלקה 35), טוענת כי הגרעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות כושלת של חברת הניהול ולפיכך עליה לשאת בתשלום הגירעון ולא בעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי התובעת מחקה חובות קודמים של דיירים ובכך הגדילה, למעשה, את הגירעון, לא היה מקום לפתיחת תיק שיפוץ אצל עזרה וביצרון (בשל עלותו, בשל הליכי פינוי בינוי וממילא לא היה מקום להעמיס תשלום זה על שנת 2012), לא היה מקום להשיב לאחד הדיירים בבית עלויות איטום הגג על ידו ולא בסכום שהושב, חלקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת בהוצאות איטום הגג שולם (על פי גובה ההוצאה בפועל) ואין כל הצדקה לגבייה עודפת משמעותית. עוד נטען כי יש להשיב לנתבעת 1 סך של 700 ₪ בגין חוות דעת מקצועית שקיבלה בנוגע לליקויים בגג.

3. הנתבעות 2, ירושות המנוח יהלומי שלמה הרשום כחוכר של דירה בבית (תת חלקה 36), טוענות כי עלות האיטום היתה נמוכה מהגביה המבוקשת ואין כל זכות בדין לחייבן בתשלום עודף, גם כאשר הנימוק הוא בשל קיומם של סרבני תשלום. כל חישוב התובעת בגין התשלום הינו מעשה של רמייה והטעייה מכוונת. עבודות האיטום בוצעו באיחור רב. ישנם בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם בעלויות האיטום. בגירעון הנטען לשנת 2012 נכללו גם הוצאות מאוחרות יותר שהוצאו במהלך שנת 2013, יש לנטרל השבת הכספים לבעל דירה שביצע עבודת איטום עצמאית בדירתו, במסגרת הליך קודם הובהר בפסק דין כי הנתבעות סילקו את חובן עד וכולל חודש 10/12 וכל חוב קודם למועד זה יש לנטרל, לא היה מקום לפתוח תיק אצל עזרה וביצרון ואין לחייב את הנתבעות בתשלום זה (כחלק מהגירעון הנטען), החיוב היחסי אינו מבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הליכים קודמים

4. בין הצדדים לתיק זה (ונתבעים נוספים בכל הליך) התנהלו בפני מספר הליכים קודמים.
5. הליך בתיק 426/11 שעניינו חובות בגין גביה מיוחדת לשנים 2009 ו- 2010 הסתיים בפסק דין מיום 16.11.11 שנתן תוקף להסכמי פשרה בין הצדדים.
6. הליך בתיק 515/12 שעניינו חובות מיסי נציגות שוטפים הסתיים בפסק דין מיום 12.03.13 אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים לפיו סולקו חובות מיסי הנציגות של הנתבעות עד וכולל חודש 10/12.

דיון

7. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד משני רכיבי התביעה בתיק זה – גביה מיוחדת לשנת 2012 והוצאות איטום הגג. אעיר כי בהתאם לבקשת הנתבעת 1 ועל פי הוראות הדין, התעלמתי ממסמכים אשר צורפו לסיכומי הצדדים ולא הוגשו כדין.

גביה מיוחדת לשנת 2012

8. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. אירית פרנקל ת.ז. 5141071
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב
2. יורשות המנוח יהלומי שלמה ז"ל
שרה יעקובוביץ ת.ז. 053221917
מרחוב כץ (מיכל לייב) 50/3 פתח תקווה
נחמה יהלומי ת.ז. 052763208
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק דנן עניינה בחוב נטען של הנתבעות בגין אי תשלום חלקן היחסי בגביה מיוחדת לשנת 2012 ומלוא חלקן בהוצאות איטום גג הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב הבנוי על חלקה 1154 בגוש 6212.

שאלה מרכזית הנדרשת להכרעתי הינה בנוגע להיקף החיוב של בעל דירה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – האם על פי תקציב ותשלום שוטף או על פי עלות ביצוע העבודות בפועל.

תמצית טיעוני הצדדים

1. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי בשל גירעון בקופת הנציגות הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת לסילוק יתרת החובה בקופה לשנת 2012. בנוסף הוחלט על ביצוע איטום של כל גג הבית. חיוב בעלי הדירות נעשה בהתאם לגודל הדירות בבית. הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בהוצאות האמורות - לנתבעת 1 חוב כולל בסך של 1,197 ₪ (סך של 623 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 574 ₪ בגין איטום הגג) ולנתבעות 2 חוב כולל בסך של 1,684 ₪ (סך של 874 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 810 ₪ בגין איטום הגג).

2. הנתבעת 1, חוכרת דירה בבית (תת חלקה 35), טוענת כי הגרעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות כושלת של חברת הניהול ולפיכך עליה לשאת בתשלום הגירעון ולא בעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי התובעת מחקה חובות קודמים של דיירים ובכך הגדילה, למעשה, את הגירעון, לא היה מקום לפתיחת תיק שיפוץ אצל עזרה וביצרון (בשל עלותו, בשל הליכי פינוי בינוי וממילא לא היה מקום להעמיס תשלום זה על שנת 2012), לא היה מקום להשיב לאחד הדיירים בבית עלויות איטום הגג על ידו ולא בסכום שהושב, חלקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת בהוצאות איטום הגג שולם (על פי גובה ההוצאה בפועל) ואין כל הצדקה לגבייה עודפת משמעותית. עוד נטען כי יש להשיב לנתבעת 1 סך של 700 ₪ בגין חוות דעת מקצועית שקיבלה בנוגע לליקויים בגג.

3. הנתבעות 2, ירושות המנוח יהלומי שלמה הרשום כחוכר של דירה בבית (תת חלקה 36), טוענות כי עלות האיטום היתה נמוכה מהגביה המבוקשת ואין כל זכות בדין לחייבן בתשלום עודף, גם כאשר הנימוק הוא בשל קיומם של סרבני תשלום. כל חישוב התובעת בגין התשלום הינו מעשה של רמייה והטעייה מכוונת. עבודות האיטום בוצעו באיחור רב. ישנם בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם בעלויות האיטום. בגירעון הנטען לשנת 2012 נכללו גם הוצאות מאוחרות יותר שהוצאו במהלך שנת 2013, יש לנטרל השבת הכספים לבעל דירה שביצע עבודת איטום עצמאית בדירתו, במסגרת הליך קודם הובהר בפסק דין כי הנתבעות סילקו את חובן עד וכולל חודש 10/12 וכל חוב קודם למועד זה יש לנטרל, לא היה מקום לפתוח תיק אצל עזרה וביצרון ואין לחייב את הנתבעות בתשלום זה (כחלק מהגירעון הנטען), החיוב היחסי אינו מבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הליכים קודמים

4. בין הצדדים לתיק זה (ונתבעים נוספים בכל הליך) התנהלו בפני מספר הליכים קודמים.
5. הליך בתיק 426/11 שעניינו חובות בגין גביה מיוחדת לשנים 2009 ו- 2010 הסתיים בפסק דין מיום 16.11.11 שנתן תוקף להסכמי פשרה בין הצדדים.
6. הליך בתיק 515/12 שעניינו חובות מיסי נציגות שוטפים הסתיים בפסק דין מיום 12.03.13 אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים לפיו סולקו חובות מיסי הנציגות של הנתבעות עד וכולל חודש 10/12.

דיון

7. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד משני רכיבי התביעה בתיק זה – גביה מיוחדת לשנת 2012 והוצאות איטום הגג. אעיר כי בהתאם לבקשת הנתבעת 1 ועל פי הוראות הדין, התעלמתי ממסמכים אשר צורפו לסיכומי הצדדים ולא הוגשו כדין.

גביה מיוחדת לשנת 2012

8. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. אירית פרנקל ת.ז. 5141071
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב
2. יורשות המנוח יהלומי שלמה ז"ל
שרה יעקובוביץ ת.ז. 053221917
מרחוב כץ (מיכל לייב) 50/3 פתח תקווה
נחמה יהלומי ת.ז. 052763208
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק דנן עניינה בחוב נטען של הנתבעות בגין אי תשלום חלקן היחסי בגביה מיוחדת לשנת 2012 ומלוא חלקן בהוצאות איטום גג הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב הבנוי על חלקה 1154 בגוש 6212.

שאלה מרכזית הנדרשת להכרעתי הינה בנוגע להיקף החיוב של בעל דירה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – האם על פי תקציב ותשלום שוטף או על פי עלות ביצוע העבודות בפועל.

תמצית טיעוני הצדדים

1. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי בשל גירעון בקופת הנציגות הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת לסילוק יתרת החובה בקופה לשנת 2012. בנוסף הוחלט על ביצוע איטום של כל גג הבית. חיוב בעלי הדירות נעשה בהתאם לגודל הדירות בבית. הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בהוצאות האמורות - לנתבעת 1 חוב כולל בסך של 1,197 ₪ (סך של 623 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 574 ₪ בגין איטום הגג) ולנתבעות 2 חוב כולל בסך של 1,684 ₪ (סך של 874 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 810 ₪ בגין איטום הגג).

2. הנתבעת 1, חוכרת דירה בבית (תת חלקה 35), טוענת כי הגרעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות כושלת של חברת הניהול ולפיכך עליה לשאת בתשלום הגירעון ולא בעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי התובעת מחקה חובות קודמים של דיירים ובכך הגדילה, למעשה, את הגירעון, לא היה מקום לפתיחת תיק שיפוץ אצל עזרה וביצרון (בשל עלותו, בשל הליכי פינוי בינוי וממילא לא היה מקום להעמיס תשלום זה על שנת 2012), לא היה מקום להשיב לאחד הדיירים בבית עלויות איטום הגג על ידו ולא בסכום שהושב, חלקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת בהוצאות איטום הגג שולם (על פי גובה ההוצאה בפועל) ואין כל הצדקה לגבייה עודפת משמעותית. עוד נטען כי יש להשיב לנתבעת 1 סך של 700 ₪ בגין חוות דעת מקצועית שקיבלה בנוגע לליקויים בגג.

3. הנתבעות 2, ירושות המנוח יהלומי שלמה הרשום כחוכר של דירה בבית (תת חלקה 36), טוענות כי עלות האיטום היתה נמוכה מהגביה המבוקשת ואין כל זכות בדין לחייבן בתשלום עודף, גם כאשר הנימוק הוא בשל קיומם של סרבני תשלום. כל חישוב התובעת בגין התשלום הינו מעשה של רמייה והטעייה מכוונת. עבודות האיטום בוצעו באיחור רב. ישנם בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם בעלויות האיטום. בגירעון הנטען לשנת 2012 נכללו גם הוצאות מאוחרות יותר שהוצאו במהלך שנת 2013, יש לנטרל השבת הכספים לבעל דירה שביצע עבודת איטום עצמאית בדירתו, במסגרת הליך קודם הובהר בפסק דין כי הנתבעות סילקו את חובן עד וכולל חודש 10/12 וכל חוב קודם למועד זה יש לנטרל, לא היה מקום לפתוח תיק אצל עזרה וביצרון ואין לחייב את הנתבעות בתשלום זה (כחלק מהגירעון הנטען), החיוב היחסי אינו מבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הליכים קודמים

4. בין הצדדים לתיק זה (ונתבעים נוספים בכל הליך) התנהלו בפני מספר הליכים קודמים.
5. הליך בתיק 426/11 שעניינו חובות בגין גביה מיוחדת לשנים 2009 ו- 2010 הסתיים בפסק דין מיום 16.11.11 שנתן תוקף להסכמי פשרה בין הצדדים.
6. הליך בתיק 515/12 שעניינו חובות מיסי נציגות שוטפים הסתיים בפסק דין מיום 12.03.13 אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים לפיו סולקו חובות מיסי הנציגות של הנתבעות עד וכולל חודש 10/12.

דיון

7. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד משני רכיבי התביעה בתיק זה – גביה מיוחדת לשנת 2012 והוצאות איטום הגג. אעיר כי בהתאם לבקשת הנתבעת 1 ועל פי הוראות הדין, התעלמתי ממסמכים אשר צורפו לסיכומי הצדדים ולא הוגשו כדין.

גביה מיוחדת לשנת 2012

8. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד ארז פורמנסקי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעות: 1. אירית פרנקל ת.ז. 5141071
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב
2. יורשות המנוח יהלומי שלמה ז"ל
שרה יעקובוביץ ת.ז. 053221917
מרחוב כץ (מיכל לייב) 50/3 פתח תקווה
נחמה יהלומי ת.ז. 052763208
מרחוב אבן גבירול 195 תל אביב

פסק דין

המחלוקת בתיק דנן עניינה בחוב נטען של הנתבעות בגין אי תשלום חלקן היחסי בגביה מיוחדת לשנת 2012 ומלוא חלקן בהוצאות איטום גג הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 195-201 תל אביב הבנוי על חלקה 1154 בגוש 6212.

שאלה מרכזית הנדרשת להכרעתי הינה בנוגע להיקף החיוב של בעל דירה לשאת בהוצאות החזקת הרכוש המשותף – האם על פי תקציב ותשלום שוטף או על פי עלות ביצוע העבודות בפועל.

תמצית טיעוני הצדדים

1. התובעת, נציגות הבית, טוענת כי בשל גירעון בקופת הנציגות הוחלט על ביצוע גביה מיוחדת לסילוק יתרת החובה בקופה לשנת 2012. בנוסף הוחלט על ביצוע איטום של כל גג הבית. חיוב בעלי הדירות נעשה בהתאם לגודל הדירות בבית. הנתבעות לא שילמו את מלוא חלקן בהוצאות האמורות - לנתבעת 1 חוב כולל בסך של 1,197 ₪ (סך של 623 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 574 ₪ בגין איטום הגג) ולנתבעות 2 חוב כולל בסך של 1,684 ₪ (סך של 874 ₪ בגין הוצאות גביה מיוחדת לשנת 2012 ויתרת חוב בסך של 810 ₪ בגין איטום הגג).

2. הנתבעת 1, חוכרת דירה בבית (תת חלקה 35), טוענת כי הגרעון בקופת הנציגות נוצר בשל התנהלות כושלת של חברת הניהול ולפיכך עליה לשאת בתשלום הגירעון ולא בעלי הדירות. בהקשר זה נטען כי התובעת מחקה חובות קודמים של דיירים ובכך הגדילה, למעשה, את הגירעון, לא היה מקום לפתיחת תיק שיפוץ אצל עזרה וביצרון (בשל עלותו, בשל הליכי פינוי בינוי וממילא לא היה מקום להעמיס תשלום זה על שנת 2012), לא היה מקום להשיב לאחד הדיירים בבית עלויות איטום הגג על ידו ולא בסכום שהושב, חלקה של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 239/14

המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת בהוצאות איטום הגג שולם (על פי גובה ההוצאה בפועל) ואין כל הצדקה לגבייה עודפת משמעותית. עוד נטען כי יש להשיב לנתבעת 1 סך של 700 ₪ בגין חוות דעת מקצועית שקיבלה בנוגע לליקויים בגג.

3. הנתבעות 2, ירושות המנוח יהלומי שלמה הרשום כחוכר של דירה בבית (תת חלקה 36), טוענות כי עלות האיטום היתה נמוכה מהגביה המבוקשת ואין כל זכות בדין לחייבן בתשלום עודף, גם כאשר הנימוק הוא בשל קיומם של סרבני תשלום. כל חישוב התובעת בגין התשלום הינו מעשה של רמייה והטעייה מכוונת. עבודות האיטום בוצעו באיחור רב. ישנם בעלי דירות נוספים שלא שילמו את חלקם בעלויות האיטום. בגירעון הנטען לשנת 2012 נכללו גם הוצאות מאוחרות יותר שהוצאו במהלך שנת 2013, יש לנטרל השבת הכספים לבעל דירה שביצע עבודת איטום עצמאית בדירתו, במסגרת הליך קודם הובהר בפסק דין כי הנתבעות סילקו את חובן עד וכולל חודש 10/12 וכל חוב קודם למועד זה יש לנטרל, לא היה מקום לפתוח תיק אצל עזרה וביצרון ואין לחייב את הנתבעות בתשלום זה (כחלק מהגירעון הנטען), החיוב היחסי אינו מבוצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

הליכים קודמים

4. בין הצדדים לתיק זה (ונתבעים נוספים בכל הליך) התנהלו בפני מספר הליכים קודמים.
5. הליך בתיק 426/11 שעניינו חובות בגין גביה מיוחדת לשנים 2009 ו- 2010 הסתיים בפסק דין מיום 16.11.11 שנתן תוקף להסכמי פשרה בין הצדדים.
6. הליך בתיק 515/12 שעניינו חובות מיסי נציגות שוטפים הסתיים בפסק דין מיום 12.03.13 אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים לפיו סולקו חובות מיסי הנציגות של הנתבעות עד וכולל חודש 10/12.

דיון

7. למען נוחות הדיון נתייחס בנפרד לכל אחד משני רכיבי התביעה בתיק זה – גביה מיוחדת לשנת 2012 והוצאות איטום הגג. אעיר כי בהתאם לבקשת הנתבעת 1 ועל פי הוראות הדין, התעלמתי ממסמכים אשר צורפו לסיכומי הצדדים ולא הוגשו כדין.

גביה מיוחדת לשנת 2012

8. עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.